

감사결과 처분요구서

【감사명】 2021년 한국수자원조사기술원 종합감사

【감사항목】 물품 구매계약 및 관리 실태

【관련부서】 □□□□□□ ※※※※※

【처분사항】 (행정상조치) 시정, 권고

【내 용】

1. 업무개요

한국수자원조사기술원(이하 “기술원”이라 한다)은 「업무분장요령」을 통해 각 부서별 업무분장을 명시하고 있으며 물품 구매계약(이하 “구매”라 한다)에 관한 업무는 [그림 1]의 절차에 따라 ※※※※※ ○○○○○○¹⁾에서 수행하고 있다.



[그림 1] 물품 구매계약 업무처리 절차

또한 기술원에서는 구매에 관한 업무를 진행하기 위하여 「예산회계규정」에 따라 「계약업무요령」²⁾(이하 “요령”이라 한다)을 제정하여 원활한 구매 업무가

1) (舊)※※※※※ ○○○○○○ → (現)※※※※※ ○○○○○○(조직개편 '21.03.01)

2) 기존 「구매계약요령」을 「계약업무요령」으로 전부개정('21.01.14)

수행될 수 있도록 하고 있고 요령에서 따로 정하지 못한 부분은 관행에 따라 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 동법 시행령(이하 “국가계약법 시행령”이라 한다), “기획재정부 계약예규 전문”(이하 “예규”라 한다) 등을 준용하여 구매계약 사무를 처리하도록 하고 있다.

이에 따라 기술원³⁾에서 '19년 ~ '20년에 실시한 구매는 총 683건이며 구매 현황은 [표 1]에 나타낸 바와 같다.

[표 1] '19년 ~ '20년 기술원 물품 구매계약 현황

구 분	금 액 (천원)	구매계약(건)			비 고
		총 계	1천만원 미만	1천만원 이상	
2019년	◇,◇◇◇,◇◇◇	308	273	35	
2020년	◇,◇◇◇,◇◇◇	375	341	34	
총 계	◇,◇◇◇,◇◇◇	683	614	69	

※ ○○○○○에서 제출된 “계약관리대장”을 통해 재구성(천원단위 이하 절사)

2. 사안별 판단근거 및 문제점

1) 물품 구매계약 구비서류 및 관리 실태

기술원의 요령에서는 특정품을 구매할 경우 특정사유서를 첨부하도록 정한 것 외에는 구매 시 구비서류에 대하여 특별히 정한 바가 없는 것으로 확인된다.

< 구매계약요령 >

제6조(구매신청) (생략) ② 구매요청 시 각 기재사항은 명확하게 작성하여야 하며 추정금액은 부가가치세(외자인 경우 관세 등 제반 부대비용)을 포함하되 필요시 원가계산서, 견적서 등 가격 참고자료를 첨부하여야 한다. <개정 2019. 04. 01.>

③ 시제품, 제조(제작), 용역 또는 특수물품을 구매신청하는 경우에는 설계서, 시방서, 도면, 참고서적 기타 구매에 필요한 자료를 첨부하여야 하며, 일반물품의 경우라도 규격, 시방을 명기하여 구매신청 내용을 상세하게 작성하여야 한다.

④ 특정품을 구매하고자 하는 경우에는 별지 제2호 서식의 특정사유서를 첨부하여 결재를 득한다. <개정 2019. 04. 01., 2020. 04. 02.>

3) * * * * * ○○○○○을 통해 실시된 물품 구매계약(수요부서에서 직접 실시한 물품 구매 내역 일부 제외)

이와 관련하여 예규에 따르면 구매 시 계약서, 규격서, 유의서, 물품구매계약 일반조건(특수조건 포함) 및 산출내역서 등을 갖추도록 규정하고 있다.

< 기획재정부 계약예규 전문 >

▶ (계약예규) 물품구매(제조)계약일반조건

제3조(계약문서) ① 계약문서는 계약서, 규격서, 유의서, 물품구매계약일반조건, 물품구매계약 특수조건 및 산출내역서 등으로 구성되며 상호보완의 효력을 갖는다. 다만, 이 경우 산출내역서는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급시에 적용할 기준으로서 계약문서의 효력을 갖는다. (이하 생략)

또한 요령에서는 경쟁계약 시 입찰금액의 100분의 5 이상 입찰보증금을 현금 또는 보험증권으로 납부하게 하고 있고 입찰보증금은 계약보증금으로 대체할 수 있도록 하고 있고

< 구매계약요령 >

제25조(입찰보증금) ① 경쟁입찰에 참가하려는 자에 대하여는 입찰금액의 100분의 5 이상의 입찰보증금 또는 보험증권으로 납부하게 하여야 한다. (중략)

② 낙찰된 자의 입찰보증금은 계약보증금으로 대체할 수 있으며, 그 외의 입찰보증금은 낙찰자 결정 후 즉시 전액을 반환하여야 한다.

계약보증금과 관련하여 예규에서는 계약보증금을 현금 또는 보증서로 납부하도록 정하고 있다.

< 기획재정부 계약예규 전문 >

▶ (계약예규) 물품구매(제조)계약일반조건

제7조(계약보증금) ① 계약을 체결하고자 하는 자는 계약체결일까지 시행령 제50조에 정한 바에 따라 시행령 제37조제2항에 규정된 현금 또는 보증서 등으로 계약보증금을 납부하여야 한다. (이하 생략)

이에 따라 기술원에서 구매한 1천만원 이상의 계약 관련서류를 검토한 결과 [표 2]에 나타난 바와 같이 구매 계약서(누락)·규격서·산출내역서·특정사유서(수의계약 시) 미비, 계약보증금(현금 or 계약보증서) 미징구(누락) 등 구매 관련서류 전반에 걸쳐 법령과 규정에서 정한 내용을 이행하지 않았거나 서류 관리가 부적절하게 처리된 사실이 있다.

[표 2] '19년 ~ '20년 기술원 물품 구매계약 서류 구비현황

(단위: 건)

구 분	계약서 미비(누락)	규격서 미비	산출내역서 미비	특정사유서 미비(수의)	계약보증금 미비	비 고
2019년	1	6	1	13	3	
2020년	1	-	-	4	8	
총 계	2	6	1	17	11	

※ ○○○○○에서 제출된 “계약관리대장”과 “물품 구매계약 현황 자료”를 통해 재구성

2) 물품 검사 절차 및 관련자료 작성 실태

구매한 물품의 검사와 관련하여 기술원 요령에는 검수가 완료된 때에는 추정 금액 1,000만원 이상 물품은 “검수조서”를 작성하도록 하고 있다.

< 구매계약요령 >

제31조(감독 및 검수조서의 작성) ① 추정금액 1,000만원 이상의 물품구매 경우 제29조 및 제30조에 의한 검수가 완료된 때에는 별지 제4호 서식의 검수조서를 작성하여야 한다. 다만, 다음의 경우에는 이의 작성을 생략할 수 있다. <개정 2019. 04. 01.>

1. 매각의 경우
2. 검수요령에 규정되어 있는 검수특례의 경우

② 검사 또는 감독자는 검사 또는 감독의 결과가 계약이행 내용과 적합하지 아니한 때에는 그 사실 및 조치에 관한 의견을 감독조서 또는 검수조서에 기재하여 계약담당자에게 제출하여야 한다.

이와 관련하여 예규에서는 계약이행 완료 통지를 받은 날로부터 14일 이내에 계약상대자의 입회하에 검사를 하도록 하고 있다.

< 기획재정부 계약예규 전문 >

▶ (계약예규) 물품구매(제조)계약일반조건

제19조(검사) ① 계약상대자는 계약이행을 완료한 때에는 그 사실을 서면으로 계약담당공무원에게 통지하고 필요한 검사를 받아야 한다. (중략)

③ 계약담당공무원은 제1항의 통지를 받은 때에는 검사와 관련된 규정 및 다음 각호의 요령에 따라 계약서 기타 관계서류에 의하여 그 날로부터 14일 이내에 계약상대자의 입회하에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 한다. (이하 생략)

이에 따라 기술원에서 실시한 1천만원 이상의 구매현황을 검토한 결과 [표 3]에 나타난 바와 같이 총 46건(66.7%)의 구매에서 물품 완납 후 검사를 실시하지 않아 검수조서가 미작성한 사실이 있다.

[표 3] '19년 ~ '20년 기술원 물품 구매계약 검수조서 구비 현황

구 분	구 매 계 약 (건)	검수조서				비 고
		대 상 (건)	작 성 (건)	미작성(or 누락)		
				건	비 율(%)	
2019년	308	35	12	23	65.7	
2020년	375	34	11	23	67.6	
총 계	683	69	23	46	66.7	

※ ○○○○○에서 제출된 “계약관리대장”과 “물품 구매계약 현황 자료”를 통해 재구성

3) 물품 구매계약 대가지급 실태

구매의 대가지급과 관련하여 기술원 요령에는 검수가 완료된 후에 대가를 지급하도록 정하고 있으며 대가지급 기준일은 특별히 정하고 있지 않다.

< 구매계약요령 >

제32조(대가의 지급) 모든 계약의 대가지급은 계약이 이행되어 검수가 완료된 후 다음 각 호에 정한 서류의 확인에 의거 지출되어야 한다. (이하 생략)

이와 관련하여 예규에서는 청구를 받은 날로부터 5일 이내에 대가를 지급하도록 하고 있으며 계약상대자와의 합의하에 5일을 초과하지 아니하는 범위 안에서 연장할 수 있도록 하고 있다.

< 기획재정부 계약예규 전문 >

▶ (계약예규) 물품구매(제조)계약일반조건

제22조(대가의 지급) (생략) ②계약담당공무원은 제1항에 따른 청구를 받은 때에는 그 청구를 받은 날로부터 5일(공휴일 및 토요일은 제외한다. 이하 이조에서 같다) 이내에 그 대가를 지급 (중략) 다만, 계약상대자와의 합의에 의하여 5일을 초과하지 아니하는 범위안에서 대가의 지급기간을 연장하는 특약을 정할 수 있다. <개정 2009.7.3., 2019.12.18.>
(이하 생략)

이에 따라 기술원에서 실시한 구매의 대가지급 현황을 검토한 결과 [표 4]에 나타낸 바와 같이 1,000만원 이상의 계약 중 총 22건(41.5%)의 구매에서 대가지급 기준일(5일)을 초과하여 대가를 지급한 사실과 평균 6.0일 정도를 지연 지급한 사실이 있다.

[표 4] '19년 ~ '20년 기술원 물품 구매계약 대가지급 현황

구 분	구 매 (건, 단가계약 제외)	대가의 지급			평 균 지 연 (일)	비 고
		준 수 (건)	미준수			
			건	비 율(%)		
2019년	27	13	14	51.9	7.0	토, 일, 공휴일 제외
2020년	26	18	8	30.8	4.0	
총 계	53	31	22	41.5	6.0	

※ ○○○○○에서 제출된 “계약관리대장”과 “물품 구매계약 현황 자료”를 통해 재구성

4) 물품 구매계약 감독 및 검사조서 작성 기준 제언

구매 물품에 대한 감독 및 검사조서 작성과 관련하여 전부개정 된 요령에서는 계약금액 3천만원 이하인 계약은 검사조서의 작성을 생략할 수 있도록 정하고 있다.

< 계약업무요령 >

제31조(감독 및 검사조서의 작성) ① 제30조제1항에 따라 검사하는 자는 별지 제4호 서식의 검사조서를 작성하여야 한다. 다만, 검사조서의 작성을 생략할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 계약금액이 3천만원 이하인 계약의 경우 (이하 생략)

이와 관련하여 기술원 구매 현황을 살펴보면 [표 5]에 나타낸 바와 같이 3천만원 초과 계약은 2년간 25건(3.66%)에 불과하고 지출 금액은 전체 구매 금액의 56.2% 밖에 되지 않는다. 또한 구매는 공사·용역과는 달리 하자이행보증금(현금 or 이행증권) 등을 통하여 일정 기간 동안 목적물에 대한 개선·시정을 할 수 있는 기회가 없기 때문에 검사조서의 작성은 사실상 구매 시 기술원의 재정상 손해를 방지할 수 있는 유일한 수단이 될 수 있다.

[표 5] '19년 ~ '20년 기술원 물품 구매계약 세부현황

구 분	총 계		3천만원 미만		3천만원 이상	
	구 매 (건)	금 액 (천원)	구 매 (건)	금 액 (천원)	구 매 (건)	금 액 (천원)
2019년	308	◇,◇◇◇,◇◇◇	291	◇◇◇,◇◇◇	17	◇,◇◇◇,◇◇◇
2020년	375	◇,◇◇◇,◇◇◇	367	◇,◇◇◇,◇◇◇	8	◇,◇◇◇,◇◇◇
총 계	683	◇,◇◇◇,◇◇◇	658	◇,◇◇◇,◇◇◇	25	◇,◇◇◇,◇◇◇

※ ○○○○○에서 제출된 “계약관리대장”을 통해 재구성(천원단위 이하 절사)

이에 따라 주무부서에서는 기술원의 재정상 손해를 방지하기 위해 3천만원 이하 구매에도 검사조서를 작성하도록 요령을 재검토할 필요가 있는 것으로 보인다.

다만 구매 건에 대한 검사조서의 작성 기준 금액을 과도하게 낮출 경우 행정 업무 처리 기간 증가, 업무부하량 증가 등 부작용도 고려해야 할 필요가 있음에 따라 적정한 기준 금액을 검토하여 추진할 필요가 있다.

3. 관련자(부서, 팀) 및 감사담당자 의견

1) 관련자(부서, 팀) 의견

종합감사 지적사항에 대한 주무부서 의견으로 상기 지적된 사항은 기술원이 공공기관으로 지정된 이후 구매를 관리했던 담당자의 법령과 규정 미숙지에 따른 업무처리 미숙임을 인정하였으며 관련사항에 대한 조치계획을 수립하고 철저한 관리가 이루어질 수 있도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

아울러 기술원 조직개편('21.03.01) 이후 (現)○○○○○에서는 구매 절차 및 행정처리의 체계를 확립하는 중이며 향후 구매 계약업무가 원활하게 추진·관리 될 수 있도록 요령을 재검토하고 업무절차를 확립하겠다는 의견이 제시되었다.

2) 감사담당자 의견

기술원은 '19년 1월 기타공공기관으로 지정된 이후 '21년 3월 조직개편을 통해 (舊)○○○○○을 (現)○○○○○과 (現)○○○○○으로 분리하고 인원을 보

강하여 규정 개정, 계약관련 자료관리 절차 개선, 계약절차 확립 및 강화 등 다양한 노력을 하고 있다.

다만 이러한 노력에도 불구하고 그간 실시된 구매 계약에 대한 문제점들이 잔존하고 있기 때문에 주무부서에서는 그 동안 실시된 계약의 미비한 부분을 점검하고 관리되지 못한 계약서류를 취합·관리하는 등 조치가 필요하다.

또한 주무부서에서는 법령과 규정에 정하고 있으나 그간 미이행된 사항에 대한 조치계획을 수립하고 관련 규정과 구매절차를 재검토하는 등 기술원 재정상 손해가 발생할 수 있는 리스크 감소를 위해 노력할 필요가 있다.

아울러 '22년 예산요구(안)에 따르면 기술원은 '22년부터 「기타공공기관 계약 사무 운영규정」(기획재정부 제385호, 2018.06.29) 적용대상임에 따라 물품 구매계약 시 관련 법령과 규정을 반드시 준수할 수 있도록 주의가 필요하다.

4. 조치 요구사항

한국수자원조사기술원장은

【시정요구】 기술원 구매와 관련하여 법령과 규정 등에서 정하고 있으나 이행하지 못하거나 누락된 사항에 대한 물품 구매계약 자료를 정리하고 구매계약 업무 처리 절차를 보완하여 향후 동 사항에 대한 업무처리와 관리가 철저히 이루어질 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

【권고요구】 아울러 물품 구매계약과 관련하여 기술원의 재정상 리스크 감소를 위해 물품 구매계약 검사관련 조항을 재검토하고 필요 시 관련 규정에 대한 타당성 검토를 실시하여 보완하시기 바랍니다.